



PUTUSAN

Nomor 499/Pid.Sus/2025/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : RAHMAD NUR WAHYU PRAWOTO BIN PRAWOTO
2. Tempat lahir : Sidoarjo
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun / 19 Mei 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn Tlapak RT. 02 RW. 01 Ds. Randegansari Kec. Driyorejo Kab. Gresik atau Kos Ds. Cangkir RT. 05 RW. 01 Kec. Driyorejo Kab. Gresik.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta (sopir)

Terdakwa II

1. Nama lengkap : SAFRILLA RAHMA ANDYRA BINTI ANDY SETYONO
2. Tempat lahir : Sidoarjo
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun / 12 April 2000
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Pengambon RT. 13 RW. 07 Ds. Setro Kec. Menganti Kab. Gresik atau Kos Ds. Cangkir RT. 05 RW. 01 Kec. Driyorejo Kab. Gresik.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak bekerja

Para Terdakwa ditangkap oleh Penyidik Polri sejak tanggal 14 Maret 2025:

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2025 sampai dengan tanggal 3 April 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2025 sampai dengan tanggal 13 Mei 2025

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 499/Pid.Sus/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2025 sampai dengan tanggal 12 Juni 2025
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2025 sampai dengan tanggal 12 Juli 2025
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2025 sampai dengan tanggal 29 Juli 2025
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2025 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2025
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2025

Terdakwa didampingi oleh Diah Kusumah Ningrum. dkk, Advokat Penasihat Hukum yang berkantor di LBH Legundi Perum Jenggolo Utara Blok B-06 Sidoarjo berdasarkan Penetapan Majelis Hakim nomor 499/Pid.Sus/2025/PN Sda tanggal 7 Agustus 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 499/Pid.Sus/2025/PN Sda tanggal 24 Juli 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 499/Pid.Sus/2025/PN Sda tanggal 24 Juli 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I **RAHMAD NUR WAHYU PRAWOTO** Bin **PRAWOTO** dan terdakwa II **SAFRILLA RAHMA ANDYRA Binti ANDY SETYONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *melakukan perbuatan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I* sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai dakwaan alternatif pertama penuntut umum.

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 499/Pid.Sus/2025/PN Sda



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **RAHMAD NUR WAHYU PRAWOTO Bin PRAWOTO** dan terdakwa II **SAFRILLA RAHMA ANDYRA Binti ANDY SETYONO** berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0, 25 (nol koma dua puluh lima) gram ditimbang beserta bungkusnya
 - 1 (satu) buah) bungkus permen warna Kuning
 - 1 (satu) buah Hp Merk samsung warna hijau gelap No sim Card 089512137254
 - 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat $\pm$ 0, 65 (nol koma enam puluh lima) gram ditimbang beserta bungkusnya
 - 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat $\pm$ 0, 27 (nol koma dua puluh tujuh) gram ditimbang beserta bungkusnya
 - 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat $\pm$ 0, 25 (nol koma dua puluh lima) gram ditimbang beserta bungkusnya
 - 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat $\pm$ 0, 24 (nol koma dua puluh empat) gram ditimbang beserta bungkusnya
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat
 - 1 (satu) botol Plastik Klip kosong
 - 1 (satu) buah Potongan sedotan Plastik (sekrop)
 - 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver
 - 1 (satu) buah perangkat alat hisap sabu / bong

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

 - 1 (satu) buah sepeda motor suzuki Smash warna hitam Nopol W 3361 PJ

DIRAMPAS UNTUK NEGARA
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp2.000,- (dua ribu rupiah).**

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 499/Pid.Sus/2025/PN Sda

[Signature]



Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor : PDM - 139 / Sidoa /ENZ.2/07/2025 sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa terdakwa I RAHMAD NUR WAHYU PRAWOTO Bin PRAWOTO dan terdakwa II SAFRILLA RAHMA ANDYRA Binti ANDY SETYONO pada hari Jumat tanggal 14 Maret 2025 sekira pukul 19.30 Wib, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di bulan Maret tahun 2025, bertempat di Jalan Raya Taman arah Waru dekat SPBU Ds. Gilang Kec. Taman Kab. Sidoarjo atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***melakukan perbuatan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I*** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Maret 2025 sekira pukul 19.30 WIB saksi Beny Suharsono dan saksi Polman Wandu Riko S yang merupakan anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polresta Sidoarjo mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya peredaran narkotika jenis sabu di Kec. Taman Kab. Sidoarjo, selanjutnya saksi Beny Suharsono dan saksi Polman Wandu Riko S melakukan penelusuran dan berhasil mengamankan terdakwa I dan terdakwa II bersama barang bukti yang kemudian dibawa ke kantor Polresta Sidoarjo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa pada mulanya sekira pukul 07.00 WIB terdakwa I dan terdakwa II bersepakat patungan membeli 1 (satu) pocket narkotika jenis sabu dengan berat 1 (satu) gram seharga Rp. 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang terdakwa I sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan uang terdakwa II sebesar Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dimana uang tersebut terkumpul menjadi satu di rekening aplikasi DANA milik terdakwa I, setelah itu sekira pukul 09.00 WIB terdakwa II

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 499/Pid.Sus/2025/PN Sda



menghubungi terdakwa. Rampak (DPO) untuk membeli narkoba jenis sabu dan tidak lama kemudian terdakwa I mentranfer uang sejumlah Rp. 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa. Rampak (DPO) melalui via tranfer DANA

- Bahwa sekira pukul 14.30 WIB terdakwa II mendapatkan kabar dari terdakwa. Rampak (DPO) yang berisi tentang lokasi narkoba jenis sabu diranjau dan tidak lama kemudian terdakwa I mengambil ranjauan narkoba jenis sabu yang terletak di sebuah gapura Ds. Domas Kec. Menganti Kab. Gresik dengan posisi narkoba jenis sabu tersebut terbungkus robekan plastik warna putih yang tertempel di gapura, setelah itu terdakwa I kembali ke kos untuk membagi narkoba jenis sabu tersebut menggunakan timbangan elektrik menjadi 7 (tujuh) Pocket dengan ukuran pahe sebanyak 6 (enam) pocket dan ukuran $\frac{1}{2}$ (setengah) sebanyak 1 (satu) pocket, tujuan dari terdakwa I dan terdakwa II membagi menjadi 7 (tujuh) pocket yaitu untuk mempermudah penjualan narkoba jenis sabu tersebut.
- Bahwa sekira pukul 15.30 WIB terdakwa I dan terdakwa II berhasil menjual narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) pocket seharga Rp. 380.000 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan sistem COD atau pembeli datang langsung ke kos terdakwa I dan terdakwa II, selanjutnya sekitar pukul 16.00 WIB terdakwa II mendapat pesanan 1 (satu) pocket narkoba jenis sabu ukuran pahe dan sekira pukul 19.00 WIB terdakwa I bersama terdakwa II mengantarkan pesanan 1 (satu) pocket narkoba jenis sabu ke Jalan Raya Taman arah waru dekat SPBU Ds. Gilang Kec. Taman Kab. Sidoarjo dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna hitam Nopol W-3361-PJ
- Bahwa selanjutnya pada saat terdakwa I dan terdakwa II menunggu pembeli yang memesan narkoba jenis sabu, tiba-tiba datang saksi Beny Suharsono dan saksi Polman Wandu Riko S yang merupakan anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polresta Sidoarjo untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan terdakwa II, selanjutnya saksi Beny Suharsono dan saksi Polman Wandu Riko S melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pocket narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus kulit permen warna kuning, 1 (satu) buah HP Merk Samsung warna hijau gelap No sim card 089512137254, dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 499/Pid.Sus/2025/PN Sda



warna hitam nopol W 3361 PJ, kemudian saksi Beny Suharsono dan saksi Polman Wandi Riko S melakukan penelusuran untuk menggeledah tempat kos terdakwa I dan terdakwa II di Ds. Driyo Kec. Driyorejo Kab. Gresik ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) botol plastik klip kosong, 1 (satu) buah potongan sedotan plastik, 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver, dan 1 (satu) buah perangkat alat hisap sabu

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 5 (lima) pocket narkoba jenis sabu oleh petugas Kepolisian dihadapan terdakwa I dan terdakwa II, yaitu dengan rincian:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat $\pm 0,25$ gram ditimbang beserta bungkusnya
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat $\pm 0,25$ gram ditimbang beserta bungkusnya
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat $\pm 0,27$ gram ditimbang beserta bungkusnya
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat $\pm 0,24$ gram ditimbang beserta bungkusnya
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat $\pm 0,65$ gram ditimbang beserta bungkusnya
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II menjual narkoba jenis sabu dengan harga bervariasi sesuai dengan beratnya yaitu ukuran "pahe" dijual dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), ukuran "supra" dijual dengan harga Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan ukuran "½" (setengah) dijual dengan harga Rp. 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), apabila terjual semua dari 7 (tujuh) pocket narkoba jenis sabu akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah)
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB:02708/NNF/2025 tanggal 24 Maret 2025 dengan kesimpulan barang bukti nomor 07959/2025/NNF s.d. 07963/2025/NNF adalah benar kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 499/Pid.Sus/2025/PN Sda



- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I tidak mendapatkan izin dari pihak yang terkait

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

atau

KEDUA:

Bahwa terdakwa I RAHMAD NUR WAHYU PRAWOTO Bin PRAWOTO dan terdakwa II SAFRILLA RAHMA ANDYRA Binti ANDY SETYONO pada hari Jumat tanggal 14 Maret 2025 sekira pukul 19.30 Wib, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di bulan Maret tahun 2025, bertempat di Jalan Raya Taman arah Waru dekat SPBU Ds. Gilang Kec. Taman Kab. Sidoarjo atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***melakukan perbuatan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Maret 2025 sekira pukul 19.30 WIB saksi Beny Suharsono dan saksi Polman Wandu Riko S yang merupakan anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polresta Sidoarjo mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya penyalahgunaan narkotika jenis sabu di Kec. Taman Kab. Sidoarjo, selanjutnya saksi Beny Suharsono dan saksi Polman Wandu Riko S melakukan penelusuran dan berhasil mengamankan terdakwa I dan terdakwa II bersama barang bukti yang kemudian dibawa ke kantor Polresta Sidoarjo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa pada saat terdakwa I dan terdakwa II membawa narkotika jenis sabu di Jalan Raya Taman arah Waru dekat SPBU Ds. Gilang Kec. Taman Kab. Sidoarjo, tiba-tiba datang saksi Beny Suharsono dan saksi Polman Wandu Riko S yang merupakan anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polresta Sidoarjo untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan terdakwa II, selanjutnya saksi Beny Suharsono dan saksi Polman Wandu Riko S melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pocket

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 499/Pid.Sus/2025/PN Sda



narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus kulit permen warna kuning, 1 (satu) buah HP Merk Samsung warna hijau gelap No sim card 089512137254, dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna hitam nopol W 3361 PJ, kemudian saksi Beny Suharsono dan saksi Polman Wandu Riko S melakukan penelusuran untuk menggeledah tempat kos terdakwa I dan terdakwa II di Ds. Driyo Kec. Driyorejo Kab. Gresik ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) botol plastik klip kosong, 1 (satu) buah potongan sedotan plastik, 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver, dan 1 (satu) buah perangkat alat hisap sabu

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 5 (lima) pocket narkotika jenis sabu oleh petugas Kepolisian dihadapan terdakwa I dan terdakwa II, yaitu dengan rincian:

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,25$ gram ditimbang beserta bungkusnya
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,25$ gram ditimbang beserta bungkusnya
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,27$ gram ditimbang beserta bungkusnya
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,24$ gram ditimbang beserta bungkusnya
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,65$ gram ditimbang beserta bungkusnya

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB:02708/NNF/2025 tanggal 24 Maret 2025 dengan kesimpulan barang bukti nomor 07959/2025/NNF s.d. 07963/2025/NNF adalah benar kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tidak mendapatkan izin dari pihak yang terkait

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 499/Pid.Sus/2025/PN Sda



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1. **Beny Suharsono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Maret 2025 sekira pukul 19.30 WIB saksi dan saksi Polman Wandi Riko S mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya peredaran narkoba jenis sabu di Kec. Taman Kab. Sidoarjo, selanjutnya saksi Beny Suharsono dan saksi Polman Wandi Riko S melakukan penelusuran dan berhasil mengamankan terdakwa Rahmad Nur Wahyu Prawoto Bin Parwoto dan terdakwa Safrilla Rahma Andyra Bin Andy bersama barang bukti yang kemudian dibawa ke kantor Polresta Sidoarjo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan saat melakukan penangkapan pada hari senin tanggal 14 maret 2025 sekira pukul 21.30 Wib awalnya 1 (satu) poket narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus kulit permen warna kuning, 1 (satu) buah Hp Merk samsung warna hijau gelap No sim Card 089512137254 dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna hitam Nopol W 3361 PJ dan selanjutnya ditempat kos ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip narkoba (Jenis sabu) 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) botol Plastik Klip kosong , 1 (satu) buah Potongan sedotan Plastik (sekrop) ,1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver, Seperangkat alat isap sabu/ bong;
- Bahwa barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa RAHMAD NUR WAHYU PRAWOTO Bin PARWOTO dan Terdakwa SAFRILLA RAHMA ANDYRA Bin ANDY SETYONO;
- Bahwa barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu saksi dapat dari hasil membeli secara patungan dengan Terdakwa SAFRILLA RAHMA ANDYRA dari sdr RAMPAK (dpo) alamat tidak diketahui.
- Bahwa Terdakwa 1 membeli 5 (lima) bungkus plastik berisi narkoba jenis secara patungan dengan terdakwa 2 Safrilla Rahma Andyra dari sdr RAMPAK (dpo) yaitu pada hari jumat tanggal 14 Maret 2025 sekira pukul

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 499/Pid.Sus/2025/PN Sda



.15.00 Wib dengan cara diranjau di sebuah gapura desa di Ds Domas Kec menganti Kab Gresik yang awalnya sebanyak 1 (satu) poket dengan berat 1 (satu) gram seharga Rp 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah;

- Bahwa uangnya Terdakwa 1 sebanyak Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan uang Terdakwa 2 Safrilla Rahma Andyra sebesar Rp 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan pembayarannya dengan cara transfer melalui aplikasi Dana;
- Bahwa terdakwa Rahmad Nur Wahyu Prawoto Bin Parwoto membeli narkoba jenis sabu secara patungan dengan Sri Safrilla Rahma Andyra dari sdr Rampak (dpo) sebanyak 3 (tiga) kali
- Bahwa para Terdakwa mengerti bahwa peredaran narkoba jenis sabu dilarang oleh pemerintah, melawan Hukum;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menggunakan maupun menyediakan Narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Atas keterangan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi 2. **Polman Wandi Riko S**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Maret 2025 sekira pukul 19.30 WIB saksi dan saksi Beny Suharsono mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya peredaran narkoba jenis sabu di Kec. Taman Kab. Sidoarjo, selanjutnya saksi Beny Suharsono dan saksi Polman Wandi Riko S melakukan penelusuran dan berhasil mengamankan terdakwa Rahmad Nur Wahyu Prawoto Bin Parwoto dan terdakwa Safrilla Rahma Andyra Bin Andy bersama barang bukti yang kemudian dibawa ke kantor Polresta Sidoarjo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan saat melakukan penangkapan pada hari senin tanggal 14 maret 2025 sekira pukul 21.30 Wib awalnya 1 (satu) poket narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus kulit permen warna kuning, 1 (satu) buah Hp Merk samsung warna hijau gelap No sim Card 089512137254 dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna hitam Nopol W 3361 PJ dan selanjutnya ditempat kos ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip narkoba (Jenis sabu) 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) botol Plastik Klip kosong , 1 (satu) buah Potongan sedotan Plastik (sekrop) ,1 (satu) buah pipet kaca

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 499/Pid.Sus/2025/PN Sda



bekas pakai, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver, Seperangkat alat isap sabu/ bong;

- Bahwa barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa RAHMAD NUR WAHYU PRAWOTO Bin PARWOTO dan Terdakwa SAFRILLA RAHMA ANDYRA Bin ANDY SETYONO;
- Bahwa barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu saksi dapat dari hasil membeli secara patungan dengan Terdakwa SAFRILLA RAHMA ANDYRA dari sdr RAMPAK (dpo) alamat tidak diketahui.
- Bahwa Terdakwa 1 membeli 5 (lima) bungkus plastik berisi narkoba jenis secara patungan dengan terdakwa 2 Safrilla Rahma Andyra dari sdr RAMPAK (dpo) yaitu pada hari jumat tanggal 14 Maret 2025 sekira pukul .15.00 Wib dengan cara diranjau di sebuah gapura desa di Ds Domas Kec menganti Kab Gresik yang awalnya sebanyak 1 (satu) poket dengan berat 1 (satu) gram seharga Rp 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah;
- Bahwa uangnya Terdakwa 1 sebanyak Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan uang Terdakwa 2 Safrilla Rahma Andyra sebesar Rp 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan pembayarannya dengan cara transfer melalui aplikasi Dana;
- Bahwa terdakwa Rahmad Nur Wahyu Prawoto Bin Parwoto membeli narkoba jenis sabu secara patungan dengan Sri Safrilla Rahma Andyra dari sdr Rampak (dpo) sebanyak 3 (tiga) kali
- Bahwa para Terdakwa mengerti bahwa peredaran narkoba jenis sabu dilarang oleh pemerintah, melawan Hukum;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menggunakan maupun menyediakan Narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Atas keterangan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Rahmad Nur Wahyu Prawoto Bin Prawoto memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II Safrilla Rahma Andyra Binti Andy Setyono pada hari Jumat tanggal 14 Maret 2025 sekira pukul 19.30 Wib,

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 499/Pid.Sus/2025/PN Sda



- bertempat di Jalan Raya Taman arah Waru dekat SPBU Ds. Gilang Kec. Taman Kab. Sidoarjo telah ditangkap petugas Kepolisian;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan oleh Polisi saat menangkap terdakwa pada hari Jumat tanggal 14 Maret 2025 sekira pukul 19.30 Wib Di jalan raya Taman arah Waru dekat SPBU Ds Gilang Kec Taman Kab Sidoarjo awalnya 1 (satu) poket narkoba jenis sabu , 1 (satu) bungkus kulit permen warna kuning, 1 (satu) buah Hp Merk samsung warna hijau gelap No sim Card 089512137254 dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna hitam Nopol W 3361 PJ dan selanjutnya ditempat kos ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip narkoba (Jenis sabu) 1 (satu) buah dompet warna coklat. 1 (satu) botol Plastik Klip kosong , 1 (satu) buah Potongan sedotan Plastik (sekrop) , 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver, Seperangkat alat isap sabu / bong;
 - Bahwa barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa dan juga milik dari terdakwa Safrilla Rahma Andyra namun dalam kekuasaan Terdakwa;
 - Bahwa barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu terdakwa dapat dari hasil membeli secara patungan dengan terdakwa Safrilla Rahma Andyra dari Sdr Rampak (dpo) alamat tidak terdakwa ketahui
 - Bahwa terdakwa membeli 5 (lima) bungkus plastik berisi narkoba jenis secara patungan dengan terdakwa Safrilla Rahma Andyra Dari Sdr Rampak (dpo) yaitu pada hari jumat tanggal 14 Maret 2025 sekira pukul. 15.00 Wib dengan cara diranjau di sebuah gapura desa di Ds Domas Kec menganti Kab Gresik yang awalnya sebanyak 1 (satu) poket dengan berat 1 (satu) gram;
 - Bahwa terdakwa membeli 5 (lima) bungkus plastik berisi narkoba jenis secara patungan dengan terdakwa Safrilla Rahma Andyra Dari Sdr Rampak (dpo) yang awalnya sebanyak 1 (satu) poket dengan berat 1 (satu) gram seharga Rp 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah
 - Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr RAMPAK (dpo) adalah untuk terdakwa jual kembali agar mendapat keuntungan berupa uang;
 - Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu secara patungan dengan terdakwa Safrilla Rahma Andyra dari Sdr Rampak (dpo) sebanyak 3 (tiga) kali;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 499/Pid.Sus/2025/PN Sda



- Bahwa sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa II mendapatkan kabar dari Rampak (DPO) yang berisi tentang lokasi narkoba jenis sabu diranjau dan tidak lama kemudian Terdakwa I mengambil ranjauan narkoba jenis sabu yang terletak di sebuah gapura Ds. Domas Kec. Menganti Kab. Gresik dengan posisi narkoba jenis sabu tersebut terbungkus robekan plastik warna putih yang tertempel di gapura, setelah itu Terdakwa I kembali ke kos untuk membagi narkoba jenis sabu tersebut menggunakan timbangan elektrik menjadi 7 (tujuh) Pocket dengan ukuran pahe sebanyak 6 (enam) pocket dan ukuran $\frac{1}{2}$ (setengah) sebanyak 1 (satu) pocket, tujuan dari terdakwa I dan Terdakwa II membagi menjadi 7 (tujuh) pocket yaitu untuk mempermudah penjualan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 15.30 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II berhasil menjual narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) pocket seharga Rp. 380.000 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan sistem COD atau pembeli datang langsung ke kos Para Terdakwa, selanjutnya sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa II mendapat pesanan 1 (satu) pocket narkoba jenis sabu ukuran pahe dan sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa I bersama Terdakwa II mengantarkan pesanan 1 (satu) pocket narkoba jenis sabu ke Jalan Raya Taman arah waru dekat SPBU Ds. Gilang Kec. Taman Kab. Sidoarjo dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna hitam Nopol W-3361-PJ;
- Bahwa terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut dengan harga bervariasi sesuai dengan ukuran yaitu ukuran " pahe tersangkajual dengan harga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) , "ukuran supra " tersangkajual dengan harga R 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan ukuran $\pm \frac{1}{2}$ (setengah) dengan harga Rp 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti dan mengakui perbuatannya;

Terdakwa II **Safrilla Rahma Andyra Bin Andy Setyono**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa I Rahmad Nur Wahyu Prawoto Bin Prawoto dan terdakwa II pada hari Jumat tanggal 14 Maret 2025 sekira pukul 19.30 Wib, bertempat di Jalan Raya Taman arah Waru dekat SPBU Ds. Gilang Kec. Taman Kab. Sidoarjo telah ditangkap petugas Kepolisian;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 499/Pid.Sus/2025/PN Sda



- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh Polisi saat menangkap terdakwa pada hari Jumat tanggal 14 Maret 2025 sekira pukul 19.30 Wib Di jalan raya Taman arah Waru dekat SPBU Ds Gilang Kec Taman Kab Sidoarjo awalnya 1 (satu) poket narkoba jenis sabu , 1 (satu) bungkus kulit permen warna kuning, 1 (satu) buah Hp Merk samsung warna hijau gelap No sim Card 089512137254 dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna hitam Nopol W 3361 PJ dan selanjutnya ditempat kos ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip narkoba (Jenis sabu) 1 (satu) buah dompet warna coklat. 1 (satu) botol Plastik Klip kosong , 1 (satu) buah Potongan sedotan Plastik (sekrop) , 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver, Seperangkat alat isap sabu / bong;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil ranjauan narkoba jenis sabu pada hari senin tanggal 14 maret 2025 sekira pukul 20.00 Wib di sebelah tong sampah di Jl Raya Sukolegok Kec Sukodono kab Sidoarjo atas suruhan Sdr Rampak (dpo) sebanyak 1 (satu) bungkus plastik dan beratnya tidak terdakwa ketahui.
- Bahwa Terdakwa membeli 5 (lima) bungkus plastik berisi narkoba jenis secara patungan dengan terdakwa Rahmad Nur Wahyu Prawoto dari Sdr Rampak (dpo) yaitu pada hari jumat tanggal 14 Maret 2025 sekira pukul 15.00 Wib dengan cara diranjau di sebuah gapura desa di Ds Domas Kec menganti Kab Gresik yang awalnya sebanyak 1 (satu) poket dengan berat 1 (satu) gram
- Bahwa Terdakwa membeli 5 (lima) bungkus plastik berisi narkoba jenis secara patungan dengan terdakwa Rahmad Nur Wahyu Prawoto dari Sdr Rampak (dpo) yang awalnya sebanyak 1(satu) poket dengan berat 1 (satu) gram seharga Rp 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu secara patungan dengan terdakwa Rahmad Nur Wahyu Prawoto dari Sdr Rampak (dpo) sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pertama hari sabtu Tanggal 29 Pebruari 2025 sebanyak 1 (satu) gram yang kedua pada hari jumat tanggal 7 maret 2025 sebanyak 1 (satu) Gram dan yang ke tiga pada hari jumat tanggal 14 maret 2025 sebanyak 1 (satu) gram;
- Bahwa sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa II mendapatkan kabar dari Rampak (DPO) yang berisi tentang lokasi narkoba jenis sabu diranjau dan tidak lama kemudian Terdakwa I mengambil ranjauan narkoba jenis sabu yang terletak di sebuah gapura Ds. Domas Kec. Menganti Kab.

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 499/Pid.Sus/2025/PN Sda



Gresik dengan posisi narkoba jenis sabu tersebut terbungkus robekan plastik warna putih yang tertempel di gapura, setelah itu Terdakwa I kembali ke kos untuk membagi narkoba jenis sabu tersebut menggunakan timbangan elektrik menjadi 7 (tujuh) Pocket dengan ukuran pahe sebanyak 6 (enam) pocket dan ukuran $\frac{1}{2}$ (setengah) sebanyak 1 (satu) pocket, tujuan dari terdakwa I dan Terdakwa II membagi menjadi 7 (tujuh) pocket yaitu untuk mempermudah penjualan narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa sekitar pukul 15.30 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II berhasil menjual narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) pocket seharga Rp. 380.000 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan sistem COD atau pembeli datang langsung ke kos Para Terdakwa, selanjutnya sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa II mendapat pesanan 1 (satu) pocket narkoba jenis sabu ukuran pahe dan sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa I bersama Terdakwa II mengantarkan pesanan 1 (satu) pocket narkoba jenis sabu ke Jalan Raya Taman arah waru dekat SPBU Ds. Gilang Kec. Taman Kab. Sidoarjo dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna hitam Nopol W-3361-PJ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai surat ijin yang resmi dari pihak yang berwenang untuk kepemilikan dan peredaran 5 (lima) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu bersama terdakwa Rahmad Nur Wahyu Prawoto;
- Bahwa terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut dengan harga bervariasi sesuai dengan ukuran yaitu ukuran " pahe " tersangka jual dengan harga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) , "ukuran supra " tersangkajual dengan harga Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan ukuran $\pm \frac{1}{2}$ (setengah) dengan harga Rp 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 499/Pid.Sus/2025/PN Sda



- 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0. 25 (nol koma dua puluh lima) gram ditimbang beserta bungkunya
- 1 (satu) buah) bungkus permen warna Kuning
- 1 (satu) buah Hp Merk samsung warna hijau gelap No sim Card 089512137254
- 1 (satu) buah sepeda motor suzuki Smash warna hitam Nopol W 3361 PJ
- 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0, 65$ (nol koma enam puluh lima) gram ditimbang beserta bungkunya
- 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0, 27$ (nol koma dua puluh tujuh) gram ditimbang beserta bungkunya
- 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0, 25$ (nol koma dua puluh lima) gram ditimbang beserta bungkunya
- 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0, 24$ (nol koma dua puluh empat) gram ditimbang beserta bungkunya
- 1 (satu) buah dompet warna coklat
- 1 (satu) botol Plastik Klip kosong
- 1 (satu) buah Potongan sedotan Plastik (sekrop)
- 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver
- 1 (satu) buah perangkat alat hisap sabu / bong

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 02708/NNF/2025 tanggal 24 bulan Maret tahun 2025, hasil pemeriksaan dengan kesimpulan 07959 / 2025 / NNF s.d 07963 / 2025 / NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdattar dalam golongan I (satu) nomor ururt 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 499/Pid.Sus/2025/PN Sda



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa I Rahmad Nur Wahyu Prawoto Bin Prawoto dan terdakwa II Safrilla Rahma Andyra Binti Andy Setyono pada hari Jumat tanggal 14 Maret 2025 sekira pukul 19.30 Wib, bertempat di Jalan Raya Taman arah Waru dekat SPBU Ds. Gilang Kec. Taman Kab. Sidoarjo telah ditangkap petugas Kepolisian;
- Bahwa benar pada mulanya sekira pukul 07.00 WIB terdakwa I dan terdakwa II bersepakat patungan membeli 1 (satu) pocket narkoba jenis sabu dengan berat 1 (satu) gram seharga Rp. 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang terdakwa I sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan uang terdakwa II sebesar Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dimana uang tersebut terkumpul menjadi satu di rekening aplikasi DANA milik terdakwa I, setelah itu sekira pukul 09.00 WIB terdakwa II menghubungi terdakwa. Rampak (DPO) untuk membeli narkoba jenis sabu dan tidak lama kemudian terdakwa I mentranfer uang sejumlah Rp. 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa. Rampak (DPO) melalui via tranfer DANA;
- Bahwa benar sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa II mendapatkan kabar dari Rampak (DPO) yang berisi tentang lokasi narkoba jenis sabu diranjau dan tidak lama kemudian Terdakwa I mengambil ranjauan narkoba jenis sabu yang terletak di sebuah gapura Ds. Domas Kec. Menganti Kab. Gresik dengan posisi narkoba jenis sabu tersebut terbungkus robekan plastik warna putih yang tertempel di gapura, setelah itu Terdakwa I kembali ke kos untuk membagi narkoba jenis sabu tersebut menggunakan timbangan elektrik menjadi 7 (tujuh) Pocket dengan ukuran pahe sebanyak 6 (enam) pocket dan ukuran ½ (setengah) sebanyak 1 (satu) pocket, tujuan dari terdakwa I dan Terdakwa II membagi menjadi 7 (tujuh) pocket yaitu untuk mempermudah penjualan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa benar sekitar pukul 15.30 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II berhasil menjual narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) pocket seharga Rp. 380.000 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan sistem COD atau pembeli datang langsung ke kos Para Terdakwa, selanjutnya sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa II mendapat pesanan 1 (satu) pocket narkoba jenis sabu ukuran pahe dan sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 499/Pid.Sus/2025/PN Sda



I bersama Terdakwa II mengantarkan pesanan 1 (satu) pocket narkoba jenis sabu ke Jalan Raya Taman arah waru dekat SPBU Ds. Gilang Kec. Taman Kab. Sidoarjo dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna hitam Nopol W-3361-PJ;

- Bahwa benar selanjutnya pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II menunggu pembeli yang memesan narkoba jenis sabu, tiba-tiba datang saksi Beny Suharsono dan saksi Polman Wandi Riko S yang merupakan anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polresta Sidoarjo untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan terdakwa II, selanjutnya saksi Beny Suharsono dan saksi Polman Wandi Riko S melakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pocket narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus kulit permen warna kuning, 1 (satu) buah HP Merk Samsung warna hijau gelap No sim card 089512137254, dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna hitam nopol W 3361 PJ, kemudian saksi Beny Suharsono dan saksi Polman Wandi Riko S melakukan penelusuran untuk menggeledah tempat kos terdakwa I dan terdakwa II di Ds. Driyo Kec. Driyorejo Kab. Gresik ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) botol plastik klip kosong, 1 (satu) buah potongan sedotan plastik, 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver, dan 1 (satu) buah perangkat alat hisap sabu;
- Bahwa benar setelah dilakukan penimbangan terhadap 5 (lima) pocket narkoba jenis sabu oleh petugas Kepolisian dihadapan terdakwa I dan terdakwa II, yaitu dengan rincian:

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat $\pm 0,25$ gram ditimbang beserta bungkusnya
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat $\pm 0,25$ gram ditimbang beserta bungkusnya
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat $\pm 0,27$ gram ditimbang beserta bungkusnya
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat $\pm 0,24$ gram ditimbang beserta bungkusnya
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat $\pm 0,65$ gram ditimbang beserta bungkusnya

- Bahwa benar Para Terdakwa menjual narkoba jenis sabu dengan harga bervariasi sesuai dengan beratnya yaitu ukuran "pahe" dijual

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 499/Pid.Sus/2025/PN Sda



dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), ukuran "supra" dijual dengan harga Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan ukuran "½" (setengah) dijual dengan harga Rp. 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), apabila terjual semua dari 7 (tujuh) pocket narkoba jenis sabu akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB:02708/NNF/2025 tanggal 24 Maret 2025 dengan kesimpulan barang bukti nomor 07959/2025/NNF s.d. 07963/2025/NNF adalah benar kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I tidak mendapatkan izin dari pihak yang terkait

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- (1) Unsur setiap orang
- (2) Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman
- (3) Unsur percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkoba

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 499/Pid.Sus/2025/PN Sda



Ad.1. **Unsur Setiap orang :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap orang adalah orang perorangan yang bertanggungjawab secara individual atau korporasi. Menyimak rumusan tersebut menunjuk pada pelaku tindak pidana entah perorangan atau organisasi yaitu siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Selanjutnya menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1398K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian setiap orang disamakan pengertiannya dengan kata "Barang siapa" dan yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya. Setiap orang yakni siapa saja yang dapat dijadikan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab karena tidak cacat jiwannya;

Menimbang, bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab atas hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik) dapat dihukum;

Menimbang, terdakwa I Rahmad Nur Wahyu Prawoto Bin Parwoto dan terdakwa II Safrilla Rahma Andyra dengan segala identitasnya sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan telah jelas identitasnya sehingga tidak terjadi error in persona dan telah memenuhi unsur subyek hukum tindak pidana yang didakwakan dan selama pemeriksaan di persidangan. Para Terdakwa menunjukkan pribadi yang dewasa, sehat jasmani dan rohani sehingga tidak ada halangan untuk diperiksa serta mampu bertanggung jawab. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dengan demikian unsur "Setiap orang" ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak adalah tanpa hak atau wewenang sendiri adalah bertentangan dengan hukum obyektif sedangkan

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 499/Pid.Sus/2025/PN Sda



pengertian melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban yang ditetapkan oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa: Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk pelayanan kesehatan, selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa perbuatan yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan. Bahwa oleh karena unsur ini menyangkut beberapa perbuatan maka unsur ini bersifat alternative, maka apabila salah satu perbuatan dari unsur ini terpenuhi sesuai dengan fakta yang diperoleh dari hasil pembuktian dipersidangan, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum awalnya terdakwa I Rahmad Nur Wahyu Prawoto Bin Prawoto dan terdakwa II Safrilla Rahma Andyra Binti Andy Setyono pada hari Jumat tanggal 14 Maret 2025 sekira pukul 19.30 Wib, bertempat di Jalan Raya Taman arah Waru dekat SPBU Ds. Gilang Kec. Taman Kab. Sidoarjo telah ditangkap petugas Kepolnsian;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa pada hari Jumat tanggal 14 Maret 2025 sekira pukul 07.00 WIB, Terdakwa I dan Terdakwa II bersepakat patungan membeli 1 (satu) pocket narkotika jenis sabu dengan berat 1 (satu) gram seharga Rp. 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang terdakwa I sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan uang terdakwa II sebesar Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dimana uang tersebut terkumpul menjadi satu di rekening aplikasi DANA milik

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 499/Pid.Sus/2025/PN Sda



terdakwa I, setelah itu sekira pukul 09.00 WIB terdakwa II menghubungi terdakwa. Rampak (DPO) untuk membeli narkoba jenis sabu dan tidak lama kemudian terdakwa I mentranfer uang sejumlah Rp. 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa. Rampak (DPO) melalui via tranfer DANA;

Menimbang, bahwa sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa II mendapatkan kabar dari Rampak (DPO) yang berisi tentang lokasi narkoba jenis sabu diranjau dan tidak lama kemudian Terdakwa I mengambil ranjauan narkoba jenis sabu yang terletak di sebuah gapura Ds. Domas Kec. Menganti Kab. Gresik dengan posisi narkoba jenis sabu tersebut terbungkus robekan plastik warna putih yang tertempel di gapura, setelah itu Terdakwa I kembali ke kos untuk membagi narkoba jenis sabu tersebut menggunakan timbangan elektrik menjadi 7 (tujuh) Pocket dengan ukuran pahe sebanyak 6 (enam) pocket dan ukuran $\frac{1}{2}$ (setengah) sebanyak 1 (satu) pocket, tujuan dari terdakwa I dan Terdakwa II membagi menjadi 7 (tujuh) pocket yaitu untuk mempermudah penjualan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 15.30 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II berhasil menjual narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) pocket seharga Rp. 380.000 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan sistem COD atau pembeli datang langsung ke kos Para Terdakwa, selanjutnya sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa II mendapat pesanan 1 (satu) pocket narkoba jenis sabu ukuran pahe dan sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa I bersama Terdakwa II mengantarkan pesanan 1 (satu) pocket narkoba jenis sabu ke Jalan Raya Taman arah waru dekat SPBU Ds. Gilang Kec. Taman Kab. Sidoarjo dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna hitam Nopol W-3361-PJ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II menunggu pembeli yang memesan narkoba jenis sabu, tiba-tiba datang saksi Beny Suharsono dan saksi Polman Wandi Riko S yang merupakan anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polresta Sidoarjo untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan terdakwa II, selanjutnya saksi Beny Suharsono dan saksi Polman Wandi Riko S melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pocket narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus kulit permen warna kuning, 1 (satu) buah HP Merk Samsung warna hijau gelap No sim card 089512137254, dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna hitam nopol W 3361 PJ, kemudian saksi Beny Suharsono dan saksi Polman Wandi Riko S melakukan penelusuran untuk menggeledah tempat kos terdakwa I dan terdakwa II di Ds. Driyo Kec. Driyorejo Kab. Gresik

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 499/Pid.Sus/2025/PN Sda



ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) botol plastik klip kosong, 1 (satu) buah potongan sedotan plastik, 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver, dan 1 (satu) buah perangkat alat hisap sabu;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 5 (lima) pocket narkoba jenis sabu oleh petugas Kepolisian dihadapan Terdakwa I dan Terdakwa II, yaitu dengan rincian:

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat $\pm 0,25$ gram ditimbang beserta bungkusnya
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat $\pm 0,25$ gram ditimbang beserta bungkusnya
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat $\pm 0,27$ gram ditimbang beserta bungkusnya
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat $\pm 0,24$ gram ditimbang beserta bungkusnya
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat $\pm 0,65$ gram ditimbang beserta bungkusnya

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menjual narkoba jenis sabu dengan harga bervariasi sesuai dengan beratnya yaitu ukuran "pahe" dijual dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), ukuran "supra" dijual dengan harga Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan ukuran "1/2" (setengah) dijual dengan harga Rp. 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), apabila terjual semua dari 7 (tujuh) pocket narkoba jenis sabu akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah, dari perbuatan tersebut motif para terdakwa untuk mencari keuntungan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti telah dilakukan pemeriksaan dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB:02708/NNF/2025 tanggal 24 Maret 2025 dengan kesimpulan barang bukti nomor 07959/2025/NNF s.d. 07963/2025/NNF adalah benar kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman tidak mendapatkan izin dari pihak yang terkait, sehingga perbuatan Para Terdakwa adalah melawan hukum;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 499/Pid.Sus/2025/PN Sda



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan demikian Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” telah terbukti;

Ad.5. Unsur **Percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotika;**

Menimbang, bahwa Percobaan dalam konteks hukum pidana merupakan seseorang yang bermaksud (mempunyai niat) untuk melakukan kejahatan, dan sudah nyata dengan permulaan pelaksanaan dari kejahatan yang dimaksud, dan pelaksanaan tidak selesai bukan kehendak si pelaku. Terdapat perbedaan pandangan terhadap sifat dari percobaan;

Menimbang, bahwa permufakatan jahat terjadi apabila sekurang-kurangnya dua orang atau lebih bersekongkol akan melakukan kejahatan. Artinya baru dapat dikatakan ada pemufakatan jahat apabila dua orang atau lebih sepakat melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, maka apabila salah satu elemen dari unsur ini terpenuhi sesuai dengan fakta yang diperoleh dari hasil pembuktian dipersidangan, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa pada hari Jumat tanggal 14 Maret 2025 sekira pukul 07.00 WIB, Terdakwa I dan Terdakwa II bersepakat patungan membeli 1 (satu) pocket narkotika jenis sabu dengan berat 1 (satu) gram seharga Rp. 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang terdakwa I sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan uang terdakwa II sebesar Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dimana uang tersebut terkumpul menjadi satu di rekening aplikasi DANA milik terdakwa I, setelah itu sekira pukul 09.00 WIB terdakwa II menghubungi terdakwa. Rampak (DPO) untuk membeli narkotika jenis sabu dan tidak lama kemudian terdakwa I mentranfer uang sejumlah Rp. 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa. Rampak (DPO) melalui via tranfer DANA;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa juga bersepakat untuk membeli dan menjual narkotika jenis sabu, dimana Terdakwa I bersama Terdakwa II membeli kemudian mengambil ranjauan narkotika jenis sabu kemudian membagi dan menimbangnyanya dalam kantong plastik kecil-kecil sesuai pesanan dan menawarkan serta menjualnya kemudian Para Terdakwa menyerahkannya badik dengan sistem COD ke kos Para Terdakwa dan ada yang diantar sesuai lokasi yang ditentukan;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 499/Pid.Sus/2025/PN Sda



Menimbang, bahwa dari Para Terdakwa telah ada niat atau tujuan dan kerjasama dalam perbuatan yang sama untuk membeli dan mengedarkan narkoba jenis sabu maka dengan demikian unsur "*Percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkoba*" telah terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama, oleh karena perbuatan Para Terdakwa telah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Para Terdakwa telah terbukti maka Para Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa mengaku bersalah dan mohon keringanan hukuman.;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0. 25 (nol koma dua puluh lima) gram ditimbang beserta bungkunya, 1 (satu) buah) bungkus permen warna Kuning, 1 (satu) buah Hp Merk samsung warna hijau gelap No sim Card 089512137254, 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat $\pm$ 0, 65 (nol koma enam puluh lima) gram ditimbang beserta bungkunya, 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat $\pm$ 0, 27 (nol koma dua puluh tujuh) gram ditimbang beserta bungkunya, 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat $\pm$ 0, 25 (nol koma dua puluh lima) gram ditimbang beserta bungkunya, 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat $\pm$ 0, 24 (nol koma dua puluh empat) gram ditimbang beserta bungkunya, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) botol Plastik Klip kosong, 1 (satu)

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 499/Pid.Sus/2025/PN Sda



buah Potongan sedotan Plastik (sekrop), 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai , 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver dan 1 (satu) buah perangkat alat hisap sabu / bong yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah sepeda motor suzuki Smash warna hitam Nopol W 3361 PJ yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika

Keadaan yang meringankan:

- ParaTerdakwa bersikap sopan saat persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **I Rahmad Nur Wahyu Prawoto Bin Prawoto** dan terdakwa **II Safrilla Rahma Andyra Binti Andy Setyono** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan permufakatan jahat untuk menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 499/Pid.Sus/2025/PN Sda



- Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seleuruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0. 25 (nol koma dua puluh lima) gram ditimbang beserta bungkusnya
 - 1 (satu) buah) bungkus permen warna Kuning
 - 1 (satu) buah Hp Merk samsung warna hijau gelap No sim Card 089512137254
 - 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat $\pm$ 0, 65 (nol koma enam puluh lima) gram ditimbang beserta bungkusnya
 - 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat $\pm$ 0, 27 (nol koma dua puluh tujuh) gram ditimbang beserta bungkusnya
 - 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat $\pm$ 0, 25 (nol koma dua puluh lima) gram ditimbang beserta bungkusnya
 - 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat $\pm$ 0, 24 (nol koma dua puluh empat) gram ditimbang beserta bungkusnya
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat
 - 1 (satu) botol Plastik Klip kosong
 - 1 (satu) buah Potongan sedotan Plastik (sekrop)
 - 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver
 - 1 (satu) buah perangkat alat hisap sabu / bongDirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) buah sepeda motor suzuki Smash warna hitam Nopol W 3361 PJ
Dirampas untuk negara
 6. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 499/Pid.Sus/2025/PN Sda



Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Selasa, tanggal 16 September 2025, oleh kami, D. Herjuna Wisnu Gautama, S.H.M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Berlinda Ursula Mayor, S.H., LI.M., Decky Arianto Safe Nitbani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 September 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Niken Damayanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Barito Jati Pamungkas, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa serta Para Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Berlinda Ursula Mayor, S.H., LI.M.

Hakim Ketua,

D. Herjuna Wisnu Gautama, S.H.M.Kn.

Decky Arianto Safe Nitbani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Niken Damayanti, S.H.